

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4922/2539

พนักงานอัยการจังหวัดลำพูน
จ.ส.ต. ณรงค์ เตนรดำรงค์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 189

จำเลยที่ 1 ขั้บรถยนต์บรรทุกไม้แปรรูปแล้วถูกนายดาบตำรวจ. กับพวกยึดรถยนต์บรรทุกไม้แปรรูปไม่ยอมให้ขับออกไปจำเลยที่ 2 ได้มาพบกับนายดาบตำรวจ. กับพวกเป็นทำนองให้ปล่อยรถยนต์บรรทุกไม้แปรรูปและจำเลยที่ 1 เมื่อนายดาบตำรวจ. กับพวกไม่ยอมต่อมาจำเลยที่ 2 ก็พาจำเลยที่ 1 ขึ้นรถยนต์ขับหนีไปแสดงว่าจำเลยที่ 2 รู้แล้วว่าได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นและมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดลหุโทษจำเลยที่ 2 จึงต้องมีความผิดฐานช่วยเหลือผู้ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดลหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษหรือไม่ให้ถูกจับกุมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 189

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 48, 73, 74, 74 จัตวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 189, 190 และขอให้สั่งริบไม้ของกลาง คี้นรถยนต์ และเต็นท์ผ้าใบแก่เจ้าของและจ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48, 73 วรรคสอง จำคุก 2 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 จำคุก 3 เดือน จำเลยที่ 2 ไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน เพื่อให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดี โทษจำคุกให้เปลี่ยนเป็นโทษกักขังแทนริบไม้สักแปรรูปของกลาง คืบรถยนต์และเต็นท์ผ้าใบแก่เจ้าของคำขอให้จำยสินบนนำจับให้ ยกเพราะศาลไม่ได้ลงโทษปรับคำขออื่นให้ยก

จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เมื่อนายดาบตำรวจแก้ว กับพวกได้ยึดรถบรรทุกไม้แปรรูปไม่ยอมให้จำเลยที่ 1 หรือที่ 2 ขับออกไป แสดงว่านายดาบตำรวจแก้ว กับพวกเห็นว่าการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้ว และมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดการที่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจขณะเกิดเหตุมีตำแหน่งเป็นรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภองาว มีหน้าที่ปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายพฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ที่เข้ามาติดต่อกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 1 ดังกล่าว โดยได้มาพบกับนายดาบตำรวจแก้วกับพวกในทำนองขอให้ปล่อยรถยนต์บรรทุกไม้ และจำเลยที่ 1 แต่นายดาบตำรวจแก้ว กับพวกไม่ยอม ต่อมาจำเลยที่ 2 ก็พาจำเลยที่ 1 ไปขึ้นรถยนต์ขับหนีไป เห็นได้ว่า จำเลยที่ 2 รู้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต อันมิใช่ความผิดลหุโทษการที่จำเลยที่ 2 พาจำเลยที่ 1 หนีไปจึงเป็นการช่วยจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ต้องหาว่า

กระทำความผิดลหุโทษโดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อมิให้จำเลยที่ 1 ต้องถูกจับกุมจำเลย
ที่ 2 จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังและให้รอการลงโทษจำ
คุกจำเลยที่ 2 ไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 นอกจากนี้แก้
คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ชลอ ทองแย้ม-ทวิช กำเนิดเพชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>